

1500215-05.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2030566/2022 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 22785888 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 890/22/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500215-05.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2030566/2022 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 22785888 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 890/22/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2030566 - 03º D.P. S.JOSE RIO

PRETO, 890/22/429 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luis Eduardo de Freitas Livorate

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD

Local: RUA SAULO OLIVEIRA PEREIRA, 818

RURAL - S.JOSE DO RIO PRETO/SP - 15044724Tipo de prisão: Flagrante; Local de

prisão: DIG - Delegacia de Investigações Gerais de São José do Rio PTipo de prisão:

Preventiva; Local de prisão: Centro de Detenção Provisória de São José do Rio

PretoArt. 33 "caput" do(a) SISNADArt. 33 "caput" do(a) SISNAD

Réu Preso

Aos 06/07/2022, às 16:15h, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a).

GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final

nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as

partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). DRA. ANA CAROLINA MACRI MORAIS. Presente o réu Luis Eduardo de Freitas Livorate, acompanhado de seu(a) d. Defensor(a), DR. SIDNEI FRANCISCO NEVES, d. Defensor Público. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início a instrução criminal, com a concordância da defesa o réu foi interrogado e em seguida foi inquirida uma testemunha, Leandro Mariano, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ, com a desistência, ora homologada, da oitiva da testemunha Vítor Silva C. Souza, manifestada pelas partes. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. LUÍS EDUARDO DE FREITAS LIVORATE, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Segundo a denúncia, no dia 02 de fevereiro de 2022, por volta das 15h45min, na Rua Saulo Oliveira Pereira nº 818, Fraternidade, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, o réu, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, após aquisição de pessoa não identificada, transportava, trazia consigo e guardava, com o propósito de fornecer ou entregar a consumo, ainda que gratuitamente, 314,35 gramas de maconha, distribuídas em 15 porções. Acostado os autos: auto de exibição e apreensão (fls. 30/31), fotografias (fls. 34/35), laudo de constatação (fls. 36/38) e exame químico toxicológico (fls. 94/96 e 107/109). O réu foi notificado (fls. 121) e apresentou defesa preliminar (fls. 125/126). A denúncia foi recebida em 19 de abril de 2022 (fls. 127/128). O réu foi citado (fls. 166). Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, o réu foi interrogado e foi ouvida uma testemunha arrolada. Em debates, o Ministério Público requer a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugna por benefícios quanto à pena e ao regime. É o relatório. Decido. A pretensão punitiva é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pela documentação acostada nos autos, bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. O réu, na fase policial (fls. 07) e em Juízo, confessou a traficância, dizendo que assim agiu pois ele e a esposa estavam desempregados e ela estava grávida. Comercializava cada porção de maconha por R\$ 50,00. Tinha começado as vendas há poucos dias. Na data dos fatos, por volta das 16:00 horas, estacionou sua motocicleta em frente à sua residência. Uma viatura da polícia militar apareceu e o abordou. Ao mesmo tempo, a esposa do réu estava fechando o portão frontal da residência, sendo possível avistar algumas porções de maconha em cima do sofá da sala. Diante disso, os policiais passaram a conversar com o réu e sua esposa. Pouco depois eles adentraram na casa e apreenderam as porções de maconha, além de uma balança de precisão. Assume a propriedade da droga e diz que o dinheiro encontrado era de sua esposa, referente ao "acerto" de seu antigo emprego. A confissão do réu vem corroborada pelas demais provas colhidas em Juízo. Os policiais militares Vítor Silva e Leandro, na fase policial (fls. 03/04 e 05/06), bem como em Juízo, narraram que, na data dos fatos, realizavam patrulhamento de rotina no bairro Fraternidade. Avistaram uma motocicleta circulando na qual o motorista carregava uma sacola branca em uma das mãos. Ao notar a viatura, o motorista acelerou e estacionou metros a frente dispensando a sacola branca, a qual bateu no muro e revelou seu conteúdo, derrubando dinheiro e algumas porções de droga. Diante dos fatos, o réu foi abordado. Em poder dele havia um celular e R\$ 1.420,00. Questionado, o réu afirmou que traficava drogas pelo whatsapp e em casa, dizendo que tinha mais drogas na geladeira, além de uma balança de precisão no sofá. A esposa do réu, presente no local, franqueou a entrada dos policiais no imóvel, ocasião em que encontraram a droga e a balança onde o réu indicara. Diante disso, o réu foi preso em flagrante. Eis a prova colhida. O auto de exibição e apreensão confirma a localização do entorpecente, ao passo que o exame-químico toxicológico atestou sua natureza: maconha. A finalidade do tráfico é nítida, uma vez as 15 porções estavam embaladas de forma padronizada, típica da venda (fls. 35). No mais, o réu admitiu a propriedade da droga e que vinha comercializando as porções há alguns dias, o que

se coaduna com os demais elementos de prova. Por todo o exposto, incontestemente autoria e materialidade, de rigor a condenação. Passo a dosar a pena: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 42, da Lei de Drogas, e do art. 59, do Código Penal, observo que o réu possui maus antecedentes, consistentes em condenação por dirigir sem habilitação (processo nº 0002168-03. 2017 - fls. 53/54). Assim, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na segunda fase, verifico a atenuante da confissão e a agravante da reincidência específica (processo nº 0000082-13.2017 - fls. 53). Por ser específica, indicando dedicação ímpar ao crime de tráfico, a agravante fica apenas parcialmente compensada pela atenuante. Nesses termos, a pena é acrescida de 1/6, resultando em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, pois não preenchidos os requisitos legais, notadamente em face dos maus antecedentes e reincidência. À minguia de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como fixada. Fixo o regime inicial fechado, em face dos maus antecedentes, reincidência e quantidade de pena, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 33, do Código Penal. Pelos mesmos motivos, deixo de aplicar os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, uma vez que não preenchidos os requisitos legais. Quanto ao artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, impossível a "progressão de regime" neste momento, à minguia de elementos necessários, cabendo ao r. Juízo da Vara das Execuções a análise, com urgência, quanto à eventual benefício a ser concedido, este relacionado umbilicalmente à execução da pena; para tanto, fica determinada a expedição de guia para execução, oportunamente. Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu LUÍS EDUARDO DE FREITAS LIVORATE às penas de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Mantenho a prisão cautelar decretada, uma vez que inalterados os motivos que a ensejaram, ficando reiteradas as decisões que analisaram a medida. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Fica decretada a perda das apreensões de fls. 30/31, uma vez que relacionadas à prática do tráfico e não comprovada a origem lícita, nos termos do art. 63, da Lei de Drogas. Condene o réu nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, o acusado manifestou interesse EM RECORRER para a Superior Instância da r. sentença supra, requerendo seja seu recurso recebido e processado na forma da Lei. A seguir, pela MM. Juíza foi deliberado: "Recebo o recurso interposto pelo réu. Abra-se vista à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais no prazo legal." NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Silmara Pedrazzi Malzoni, escrevente, digitei e subscrevi.